

Kraftwerk Weisweiler [#358348]

Von: Jan Kechel

An: "Bezirksregierung Köln" <poststelle@bezreg-koeln.nrw.de>

Datum: 20. Januar 2026 07:26

Via: E-Mail

URL: <https://fragdenstaat.de/a/358348#nachricht-1076797>

Betreff: Kraftwerk Weisweiler [#358348]

Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz NRW, UIG NRW, VIG

Guten Tag,

bitte senden Sie mir Folgendes zu:

Ich beziehe mich auf das Zulassungsverfahren

Errichtung und Betrieb einer H2-Ready Gas- und Dampfturbinenanlage auf dem Werksgelände in 52249 Eschweiler, Am Kraftwerk 17, Gemarkung Weisweiler, Flur 005 und 33, Flurstücke 235/265 und 452/478 der RWE Generation SE

<https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=517d7250-56d8-4989-b364-4c1f64c8e319>

Das Kraftwerk wird fossiles CO₂ emittieren. Da die Welt jetzt so ist wie sie ist, die 1,5 Grad erreicht wurden, und jeder wissenschaftlich belegte und gangbare Weg eine Rückkehr zu 1,5 Grad fordert, muss jede weitere zusätzliche fossile CO₂-Emission auch wieder entfernt werden. Die Kosten dafür liegen heute bei 500-1000 Euro pro Tonne.

Ihre Genehmigung verursacht also Verbindlichkeiten, die als Vermögensschaden für die nächste Generation betrachtet werden müssen:

CO₂-Emissionen: 1.533.600 t/Jahr

Carbon-Removal-Kosten: 766.800.000 €/Jahr

Über 20 Jahre: 15,34 Mrd. Euro

Diese 15,34 Mrd. Euro verursachen Sie bei einer Genehmigung als Vermögensschaden an allen Kindern in Nordrhein-Westfalen durch dieses eine Kraftwerk.

Die rechtliche Herleitung finden Sie in der Zusammenfassung unter <https://co2-entnahme.info/>

Möglicherweise sind alternative Lösungen billiger? (z.B. kostet Wind & Solar mit einer 10-fachen Überkapazität, was auch in Dunkelflauten locker ganz ohne Speicher reichen würde, nur die Hälfte!)

Frage 1: Haben Sie diese Kosten ausgewiesen und eingeplant?

Die Politik hat sich per Gesetz einen vollständigen und wahren Haushalt gewünscht (BHO/LHO), und die Generationenübergreifende Verantwortung wurde vom BVerfG als durch die Verfassung gegebenes geltendes Recht bestätigt.

Frage 2: Halten Sie sich an die Gesetze und die Wünsche der Gesetzgeber?

Frage 3: Erfüllen Sie durch Ihre Genehmigung ohne diese Kosten auszuweisen die Tatbestände von Betrug und Untreue?

Dies ist ein Antrag nach dem Gesetz über die Freiheit des Zugangs zu Informationen für das Land Nordrhein-Westfalen (Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen – IFG NRW), dem Umweltinformationsgesetz Nordrhein-Westfalen (soweit Umweltinformationen betroffen sind) und dem Verbraucherinformationsgesetz des Bundes (soweit Verbraucherinformationen betroffen sind).

Ausschlussgründe liegen meines Erachtens nicht vor.

Aus Gründen der Billigkeit und insbesondere auf Grund des Umstands, dass die Auskunft in gemeinnütziger Art der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden wird, bitte ich Sie, nach § 2 VerwGebO IFG NRW von der Erhebung von Gebühren abzusehen. Soweit Umweltinformationen betroffen sind, handelt es sich hierbei um eine einfache Anfrage nach §5 (2) UIG NRW.

Sollte die Aktenauskunft Ihres Erachtens gebührenpflichtig sein, bitte ich Sie, mir dies vorab mitzuteilen und dabei die Höhe der Kosten anzugeben. Auslagen dürfen nicht erhoben werden, da es dafür keine gesetzliche Grundlage gibt.

Ich verweise auf § 5 Abs. 2 IFG NRW, § 2 UIG NRW und bitte Sie, mir die erbetenen Informationen unverzüglich, spätestens nach Ablauf eines Monats zugänglich zu machen.

Sollten Sie für diesen Antrag nicht zuständig sein, möchte ich Sie bitten, ihn an die zuständige Behörde weiterzuleiten und mich darüber zu unterrichten. Ich widerspreche ausdrücklich der Weitergabe meiner Daten an Dritte.

Nach §5 Abs. 1 Satz 5 IFG NRW bitte ich Sie um eine Antwort in elektronischer Form (E-Mail).

Ich möchte Sie um Empfangsbestätigung bitten und danke Ihnen für Ihre Mühe!

Mit freundlichen Grüßen

Jan Kechel

Anfragenr: 358348

Antwort an: j.kechel.fs82myxmb6@fragdenstaat.de

Laden Sie große Dateien zu dieser Anfrage hier hoch:
<https://fragdenstaat.de/anfrage/358348/upload/aad4e711837e9b0b9d9ef3653d910139e7466e62/>

Postanschrift
Jan Kechel
Auenstr, 16
88356, Ostrach

--

Rechtshinweis: Diese E-Mail wurde über den Webservice fragdenstaat.de versendet. Antworten werden ggf. im Auftrag der Antragstellenden auf dem Internet-Portal veröffentlicht.

Falls Sie Fragen dazu haben oder eine Idee, was für eine Anfrage bei Ihnen im Haus notwendig wäre, besuchen Sie:
<https://fragdenstaat.de/fuer-behoerden/>

Von: Morjan, Kerstin <kerstin.morjan@bezreg-koeln.nrw.de>
(Bezirksregierung Köln)
An: "Jan Kechel" <j.kechel.fs82myxmb6@fragdenstaat.de>
Datum: 21. Januar 2026 11:28
Via: E-Mail
URL: <https://fragdenstaat.de/a/358348#nachricht-1077267>
Betreff: Ihre Anfrage gem. UIG vom 20.01.2026 (Ihr Zeichen 358348)
Anhänge:

- image001.png
- image002.png
- image003.png
- image004.png
- image005.png
- image006.png
- 2026-01-20-uig-kechel-wg-kraftwerk-weisweiler.pdf

Sehr geehrter Herr Kechel,

anliegend übersende ich meinen Bescheid zu Ihrer gestrigen Anfrage nach § 2 Umweltinformationsgesetz Nordrhein-Westfalen (UIG NRW).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Kerstin Morjan

[BRK_Logo_Schrift_1200dpi]

Dezernat 53 - Immissionsschutz - einschl. anlagenbezogener Umweltschutz,
Koordinierung Regional-Initiative Wind
Postanschrift: 50606 Köln
Besucher- und Lieferanschrift: Zeughausstr. 2-8, 50667 Köln
Telefon: +49 221 147 - 4093
Telefax: +49 221 147 - 4168
E-Mail: kerstin.morjan@bezreg-koeln.nrw.de<mailto:kerstin.morjan@bezreg-koeln.nrw.de>

[schmuckband_320-150dpi]<<https://www.bezreg-koeln.nrw.de/>>

<https://www.bezreg-koeln.nrw.de/>
<https://www.facebook.com/BezirksregierungKoeln>
<https://www.instagram.com/bezregkoeln/>
<https://www.linkedin.com/company/bezirksregierung-koeln>
<https://x.com/bezregkoeln>

[facebook_100]<<https://www.facebook.com/BezirksregierungKoeln>>
[instagram_100] <<https://www.instagram.com/bezregkoeln/>> [linkedin_100]
<<https://www.linkedin.com/company/bezirksregierung-koeln>> [x_100]
<<https://x.com/bezregkoeln>>

Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter:
<https://www.bezreg-koeln.nrw.de/datenschutzhinweise>

Von: Jan Kechel

An: "Morjan, Kerstin" <kerstin.morjan@bezreg-koeln.nrw.de>

Datum: 21. Januar 2026 12:52

Via: E-Mail

URL: <https://fragdenstaat.de/a/358348#nachricht-1077321>

Betreff: AW: Ihre Anfrage gem. UIG vom 20.01.2026 (Ihr Zeichen 358348) [#358348]

Guten Tag,

sie verweisen in Ihrer Antwort darauf, das "diese Kosten nach geltendem Recht nicht Gegenstand des Genehmigungsverfahrens nach dem BImSchG bzw. der das Verfahren regelnden 9. BImSchV und auch nicht der eingeschlossenen Emissionsgenehmigung nach § 4 des Treibhausgasemissionshandelsgesetzes (TEHG)" seien.

Damit haben sie völlig Recht. Diese Kosten ergeben sich aus dem GG, der BVerfG Rechtsprechung und der Generationengerechtigkeit.

Nicht die Gesetze haben sich geändert, sondern die Umwelt.

Die Welt ist jetzt so wie sie ist.

Da wir die 1,5 Grad globale Erwärmung erreicht haben, eine Rückkehr zu 1,5 Grad wissenschaftlich nötig ist um Kippunkte zu vermeiden, jede weitere Emission fossilen CO₂ 1:1 zuzuordnen ist zum Emittenten, und jede weitere Emission fossilen CO₂ 1:1 wieder zu entnehmen ist, entstehen diese Verbindlichkeiten, auch wenn der Gesetzgeber noch keine Zahlungsverpflichtung festgelegt hat.

Daher nochmals meine Frage: Halten Sie sich auch an das Grundgesetz, die BHO/LHO und die Bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung, oder beachten Sie nur das BImSchG?

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Jan Kechel

PS: Hier nochmals die vollständige rechtliche Herleitung:

CO₂ aus fossilem Kohlenstoff erzeugt hohe Kosten:

1. Fossiles CO₂ ist klimaschädlich – Wissenschaftlicher Konsens, IPCC [1]
2. Das 1,5°C-Ziel ist gesetzlich verankert – Pariser Abkommen [2], KSG [3]
3. Das CO₂-Budget für 1,5°C ist aufgebraucht – jede weitere Emission erfordert Entfernung (PIK [4])

4. Carbon-Removal ist die einzige bekannte Methode, um nach einem Overshoot die Temperatur wieder zu senken und Kippunkt-Kaskaden zu vermeiden (IPCC AR6 [5], PIK [4])
5. Das BVerfG hat die Generationengerechtigkeit als Verfassungsprinzip bestätigt – Lastenverschiebung auf künftige Generationen verletzt deren Freiheitsrechte (BVerfG 1 BvR 2656/18 [6])
6. Daraus folgt eine verfassungsrechtliche Verpflichtung zu Carbon-Removal – nicht nur politisches Ziel, sondern Schutzpflicht (Art. 2 Abs. 1 GG [7] i.V.m. Art. 20a GG [8])
7. CO₂-Emissionen sind 1:1 zuzuordnen – jede genehmigte Tonne erzeugt eine konkrete Entfernungspflicht
8. Carbon-Removal-Kosten sind bezifferbar – 388-500 €/t (PIK [9]), Marktpreise 600-1.200 €/t
9. Haushaltsgrundsätze verlangen Ausweis aller absehbaren Verbindlichkeiten – unabhängig von gesetzlicher Zahlungspflicht (§§ 7, 11, 17 BHO/LHO [10])
10. Rückstellungspflicht gilt auch bei ungewissen Verbindlichkeiten (§ 249 HGB [11]), Analogie zu Pensionen, Renaturierung, Atommüll
11. Betreiber verstoßen nicht gegen Verwaltungsrecht – sie haben Genehmigungen (z.B. GuD Altbach/Deizisau [12], GuD Eschweiler [13])
12. Nirgends werden diese Kosten ausgewiesen – weder im Bundeshaushalt, noch in Landeshaushalten (Stuttgart [14], Köln [15], Düsseldorf [16]), noch in UVP-Verfahren [12], noch in Genehmigungen [17]
13. Zu klären ist, wer die Ausweispflicht trägt – Genehmigungsbehörden? UVP-Stellen? Bund? Land? Diese Klärung erfordert Ermittlungen
14. Vermögensschaden – Vermögensschaden kann bereits in der Begründung einer Verbindlichkeit liegen (BGHSt 21, 384, 385 [18] - Provisionsvertreter-Fall; BGHSt 16, 220 [19]; BGHSt 23, 300 [20])
15. Das systematische Verschweigen begründet den Anfangsverdacht der Untreue oder Betrug – unabhängig davon, wer letztlich verantwortlich ist (§ 266 StGB [21], § 263 StGB [22])

Quellen:

[1] IPCC
<https://www.ipcc.ch/>

[2] Pariser Abkommen

<https://www.consilium.europa.eu/de/policies/paris-agreement-climate/>

[3] Klimaschutzgesetz (KSG)

<https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/>

[4] PIK - The road back to Paris

<https://www.pik-potsdam.de/en/news/latest-news/the-road-back-to-paris-science-based-pathways-to-return-below-1-5degc>

[5] IPCC AR6

<https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/>

[6] BVerfG 1 BvR 2656/18

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html

[7] Art. 2 Abs. 1 GG

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_2.html

[8] Art. 20a GG

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_20a.html

[9] PIK

<https://www.pik-potsdam.de/>

[10] §§ 7, 11, 17 BHO/LHO

<https://www.gesetze-im-internet.de/bho/>

[11] § 249 HGB

https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/_249.html

[12] GuD Altbach/Deizisau - UVP-Verfahren

<https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuuid=8ea610cb-12f5-4bc6-8dc7-439498b5e991>

[13] GuD Eschweiler - UVP-Verfahren

<https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuuid=517d7250-56d8-4989-b364-4c1f64c8e319>

[14] FragDenStaat - Stuttgart (GuD Altbach/Deizisau)

<https://fragdenstaat.de/anfrage/verbindlichkeiten-aus-gud-altbach-deizisau-nicht-ausgewiesen-im-haushalt/>

[15] FragDenStaat - Köln (Kraftwerk Weisweiler)

<https://fragdenstaat.de/anfrage/kraftwerk-weisweiler/>

[16] FragDenStaat - Düsseldorf (Kraftwerk Voerde)

<https://fragdenstaat.de/anfrage/kraftwerk-voerde/>

[17] Genehmigungsbescheid GuD Altbach/Deizisau

[https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_bw/8ea610cb-12f5-4bc6-8dc7-439498b5e991/2024-01-17%20Internetausfertigung%20FS%](https://www.uvp-verbund.de/documents-ige-ng/igc_bw/8ea610cb-12f5-4bc6-8dc7-439498b5e991/2024-01-17%20Internetausfertigung%20FS%20)

[18] BGHSt 21, 384, 385 (Provisionsvertreter-Fall)
[https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?
Text=BGHSt+21,+384](https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BGHSt+21,+384)

[19] BGHSt 16, 220
[https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?
Text=BGHSt+16,+220](https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BGHSt+16,+220)

[20] BGHSt 23, 300
[https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?
Text=BGHSt+23,+300](https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=BGHSt+23,+300)

[21] § 266 StGB (Untreue)
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/_266.html

[22] § 263 StGB (Betrug)
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/_263.html

Anfragenr: 358348
Antwort an: j.kechel.fs82myxmb6@fragdenstaat.de

Laden Sie große Dateien zu dieser Anfrage hier hoch:
[https://fragdenstaat.de/anfrage/358348/upload/
aad4e711837e9b0b9d9ef3653d910139e7466e62/](https://fragdenstaat.de/anfrage/358348/upload/aad4e711837e9b0b9d9ef3653d910139e7466e62/)

Postanschrift
Jan Kechel
Auenstr, 16
88356, Ostrach

--

Rechtshinweis: Diese E-Mail wurde über den Webservice fragdenstaat.de versendet. Antworten werden ggf. im Auftrag der Antragstellenden auf dem Internet-Portal veröffentlicht.

Falls Sie Fragen dazu haben oder eine Idee, was für eine Anfrage bei Ihnen im Haus notwendig wäre, besuchen Sie:

<https://fragdenstaat.de/fuer-behoerden/>

Von: Jan Kechel

An: "Morjan, Kerstin" <kerstin.morjan@bezreg-koeln.nrw.de>

Datum: 23. Januar 2026 09:35

Via: E-Mail

URL: <https://fragdenstaat.de/a/358348#nachricht-1078326>

Betreff: AW: Ihre Anfrage gem. UIG vom 20.01.2026 (Ihr Zeichen 358348) [#358348]

Anhänge:

- 2-stellungnahme-bverfg-pik-10-11-2025-final.pdf
- 3-ariadne-analyse-co2-entnahme-januar2023.pdf
- 4-bverfg-beschl-2021-3-1519.pdf

Guten Tag,

Genehmigungen dürfen keine erheblichen Nachteile verursachen - Genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten dass keine erheblichen Nachteile für die Allgemeinheit hervorgerufen werden können (§ 5 Abs. 1 BImSchG), Abs. 2 besagt dass Vorsorge getroffen werden muss (§ 5 Abs. 2 BImSchG).

Frage: Sind Ihrer Meinung nach Milliarden Euro Folgekosten keine erheblichen Nachteile gemäss BImSchG?

Mit freundlichen Grüßen

Jan Kechel

Anhänge:

- 2-stellungnahme-bverfg-pik-10-11-2025-final.pdf
- 3-ariadne-analyse-co2-entnahme-januar2023.pdf
- 4-bverfg-beschl-2021-3-1519.pdf

Anfragenr: 358348

Antwort an: j.kechel.fs82myxmb6@fragdenstaat.de

Laden Sie große Dateien zu dieser Anfrage hier hoch:

<https://fragdenstaat.de/anfrage/358348/upload/aad4e711837e9b0b9d9ef3653d910139e7466e62/>

Postanschrift

Jan Kechel

Auenstr, 16

88356, Ostrach

--

Rechtshinweis: Diese E-Mail wurde über den Webservice fragdenstaat.de versendet. Antworten werden ggf. im Auftrag der Antragstellenden auf dem Internet-Portal veröffentlicht.

Falls Sie Fragen dazu haben oder eine Idee, was für eine Anfrage bei Ihnen

im Haus notwendig wäre, besuchen Sie:
<https://fragdenstaat.de/fuer-behoerden/>

Von: Jan Kechel

An: "Morjan, Kerstin" <kerstin.morjan@bezreg-koeln.nrw.de>

Datum: 23. Januar 2026 13:29

Via: E-Mail

URL: <https://fragdenstaat.de/a/358348#nachricht-1078442>

Betreff: AW: Ihre Anfrage gem. UIG vom 20.01.2026 (Ihr Zeichen 358348) [#358348]

Guten Tag,

erlauben Sie mir noch eine letzte Frage:

Warum wollen Sie die wahren Kosten verschleiern? Worin liegt ihr Gewinn darin sich eventuell sogar strafbar zu machen und immense Folgekosten nicht offenzulegen?

Mit freundlichen Grüßen

Jan Kechel

Anfragenr: 358348

Antwort an: j.kechel.fs82myxmb6@fragdenstaat.de

Laden Sie große Dateien zu dieser Anfrage hier hoch:

<https://fragdenstaat.de/anfrage/358348/upload/aad4e711837e9b0b9d9ef3653d910139e7466e62/>

Postanschrift

Jan Kechel

Auenstr, 16

88356, Ostrach

--

Rechtshinweis: Diese E-Mail wurde über den Webservice fragdenstaat.de versendet. Antworten werden ggf. im Auftrag der Antragstellenden auf dem Internet-Portal veröffentlicht.

Falls Sie Fragen dazu haben oder eine Idee, was für eine Anfrage bei Ihnen im Haus notwendig wäre, besuchen Sie:

<https://fragdenstaat.de/fuer-behoerden/>

Von: Jan Kechel

An: "Morjan, Kerstin" <kerstin.morjan@bezreg-koeln.nrw.de>

Datum: 30. Januar 2026 08:57

Via: E-Mail

URL: <https://fragdenstaat.de/a/358348#nachricht-1080452>

Betreff: AW: Ihre Anfrage gem. UIG vom 20.01.2026 (Ihr Zeichen 358348) [#358348]

Guten Tag,

möchten Sie meine Anschlussfragen noch beantworten?

Also ich kann nicht ruhig schlafen solange Ihre Genehmigungsbehörden derart verwerflich handeln, mit allen fürchterlichen Folgen durch dem Klimawandel.

Jetzt liegt es an Ihnen, Frau Morjan, sie sitzen gerade als Influencer an einer für die Menschheit wichtigen Position. Bitte machen Sie davon Gebrauch!

Mit freundlichen Grüßen

Jan Kechel

Anfragenr: 358348

Antwort an: j.kechel.fs82myxmb6@fragdenstaat.de

Laden Sie große Dateien zu dieser Anfrage hier hoch:

<https://fragdenstaat.de/anfrage/358348/upload/aad4e711837e9b0b9d9ef3653d910139e7466e62/>

Postanschrift

Jan Kechel

Auenstr, 16

88356, Ostrach

--

Rechtshinweis: Diese E-Mail wurde über den Webservice fragdenstaat.de versendet. Antworten werden ggf. im Auftrag der Antragstellenden auf dem Internet-Portal veröffentlicht.

Falls Sie Fragen dazu haben oder eine Idee, was für eine Anfrage bei Ihnen im Haus notwendig wäre, besuchen Sie:

<https://fragdenstaat.de/fuer-behoerden/>

Von: Jan Kechel

An: "Bezirksregierung Köln" <poststelle@bezreg-koeln.nrw.de>

Datum: 4. Februar 2026 17:06

Via: E-Mail

URL: <https://fragdenstaat.de/a/358348#nachricht-1086246>

Betreff: AW: Ihre Anfrage gem. UIG vom 20.01.2026 (Ihr Zeichen 358348) [#358348]

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Klarstellung. Sie benennen damit exakt das verfassungsrechtliche Problem.

1. Carbon-Removal-Kosten sind KEINE abstrakten "Kosten- und Haushaltsfragen"

Die Carbon-Removal-Kosten sind die Beseitigungskosten für einen physischen Umweltschaden (CO₂-Anreicherung der Atmosphäre gemäß § 3 Abs. 4 BImSchG). Sie sind:

- * Konkret bezifferbar (500-1.000 €/t)
- * Verursacheradäquat zurechenbar (1t CO₂ = 1t entfernen)
- * Verfassungsrechtlich geboten (BVerfG 1 BvR 2656/18)

Diese Beseitigungskosten fallen an als lokale Verbindlichkeiten der Steuerzahler in Ihrem Regierungsbezirk an, nicht als abstrakte bundesweite Klimafolgekosten.

2. § 5 BImSchG: "Erhebliche Nachteile" umfassen Beseitigungskosten

Wenn § 5 BImSchG verlangt, dass Genehmigungen "keine erheblichen Nachteile" verursachen dürfen, dann muss das die Beseitigungspflicht für den verursachten Schaden einschließen. Andernfalls wird der Schaden verfassungswidrig auf künftige Generationen verschoben (BVerfG 1 BvR 2656/18).

3. Die Zuständigkeitsfrage

Sie erklären, Carbon-Removal-Kosten seien "nicht in Ihrem Zuständigkeitsbereich". Dann frage ich Sie:
Wer ist zuständig für die Ausweisung dieser Verbindlichkeiten?

Das Land Baden-Württemberg?
Der Bund?
Das Finanzministerium?
Die UVP-Behörde?

Wenn niemand zuständig ist, dann liegt eine verfassungswidrige Regelungslücke vor. Denn die Haushaltsgrundsätze (§§ 7, 11, 17 BHO/LHO) verlangen die Ausweisung aller absehbaren Verbindlichkeiten.

4. Konkrete Fragen an Sie

Bitte teilen Sie mir mit:

Wer ist nach Ihrer Auffassung für die Ausweisung der Carbon-Removal-Kosten zuständig?

Wo werden diese Milliarden Euro ausgewiesen?

Auf welcher Rechtsgrundlage dürfen Sie eine Genehmigung erteilen, die konkrete, bezifferbare Verbindlichkeiten verursacht, ohne diese auszuweisen?

5. Die verfassungsrechtliche Konsequenz

Wenn Sie sagen "nicht unsere Zuständigkeit" und niemand sonst die Kosten ausweist, dann ist das eine Lastenverschiebung auf künftige Generationen, die das BVerfG in seinem Klimaschutz-Urteil (1 BvR 2656/18) als verfassungswidrig bezeichnet hat.

Ich erhoffe mir von Ihnen eine substantiierte Antwort auf die Zuständigkeitsfrage.

Alternative:

Fügen Sie Ihrer Genehmigung für das GuD einen Passus hinzu, der dem Betreiber die sofortige Investition für CDR (Carbon-Dioxide-Removal) für jede emittierte Tonne CO₂ nachweislich und nachverfolgbar an entsprechende Carbon-Removal-Projekte zum Zeitpunkt der Emission überweist und lückenlos dokumentiert wann, wie und wo die Tonne CO₂ wieder entnommen wurde.

Die Carbon-Removal-Kosten sind die Beseitigungskosten für einen physischen Umweltschaden (CO₂-Anreicherung der Atmosphäre gemäß § 3 Abs. 4 BImSchG).

Damit wäre Ihrer Verantwortung vermutlich auch genüge getan. Der Markt kann dann selber entscheiden ob diese GuDs tatsächlich eingesetzt werden sollen oder nicht.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Jan Kechel

Anfragenr: 358348

Antwort an: j.kechel.fs82myxmb6@fragdenstaat.de

Laden Sie große Dateien zu dieser Anfrage hier hoch:

<https://fragdenstaat.de/anfrage/358348/upload/aad4e711837e9b0b9d9ef3653d910139e7466e62/>

Postanschrift
Jan Kechel
Auenstr, 16
88356, Ostrach

--

Rechtshinweis: Diese E-Mail wurde über den Webservice fragdenstaat.de versendet. Antworten werden ggf. im Auftrag der Antragstellenden auf dem Internet-Portal veröffentlicht.

Falls Sie Fragen dazu haben oder eine Idee, was für eine Anfrage bei Ihnen im Haus notwendig wäre, besuchen Sie:

<https://fragdenstaat.de/fuer-behoerden/>

Von: Halmschlag, Achim <achim.halmschlag@bezreg-koeln.nrw.de>
(Bezirksregierung Köln)

An: "Jan Kechel" <j.kechel.fs82myxmb6@fragdenstaat.de>

Datum: 11. Februar 2026 15:15

Via: E-Mail

URL: <https://fragdenstaat.de/a/358348#nachricht-1088608>

Betreff: AW: Ihre Anfrage gem. UIG vom 20.01.2026 (Ihr Zeichen 358348)
[#358348]

Anhänge:

- image001.png
- image002.png
- image003.png
- image004.png
- image005.png

Sehr geehrter Herr Kechel,

Sie erbitten eine Antwort auf die Frage, wer für die Ausweisung und Bewertung der Carbon-Removal-Kosten zuständig ist.

Ich hatte Ihnen bereits mitgeteilt, dass diese nicht zum Prüfprogramm der Genehmigungserteilung nach dem § 6 BImSchG gehören.

Forderungen an den Antragsteller, wie sie von Ihnen (z.B. als Auflage) vorgeschlagen wurden, im Rahmen dieser Verwaltungsverfahren bedürfen einer gesetzlichen Grundlage nach dem verfassungsrechtlichen Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes und nach den Vorgaben von § 36 Abs. 1 VwVfG i.V.m. § 12 BImSchG.

Für solche Forderungen zu diesen ökonomischen Gesichtspunkt gibt es aber (derzeit noch?) keine Rechtsgrundlage für die Genehmigungsbehörden, so dass diese nicht, etwa als Auflagen, in die Genehmigungen aufgenommen dürfen.

Auch muss ich richtigstellen, dass - entgegen Ihrer Auffassung - CO₂-Emissionen nicht zu den schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Luftverunreinigungen im Sinne des § 3 Abs. 4 BImSchG gehören, weil sie rechtlich keine Veränderungen der natürlichen Zusammensetzung der Luft darstellen.

Daher richtet sich Ihre (Zuständigkeits-) Frage an den Gesetzgeber bzw. die politisch Verantwortlichen in unserem Land, nicht an einzelne Genehmigungsbehörden.

Der Gesetzgeber hat sich (wie im Übrigen europaweit abgesprochen) zu einer Erfassung über den Treibhausgas-Emissionshandel entschieden und arbeitet an weiteren Maßnahmen zum Klimaschutz, wie etwa CCS (Erfassung und Speicherung von CO₂-Emissionen).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Achim Halmschlag

--

[Schriftzug und Logo der Bezirksregierung]

Dezernat 53 – Immissionsschutz einschließlich anlagenbezogener
Umweltschutz

Koordinierung Regionalinitiative Wind

Postanschrift: 50606 Köln

Besucher- und Lieferanschrift: Zeughausstr. 2-8, 50667 Köln

Telefon: +49 221 147 - 4058

Telefax: +49 221 147 - 4168

E-Mail: [achim.halmschlag@bezreg-](mailto:achim.halmschlag@bezreg-koeln.nrw.de)

[koeln.nrw.de](mailto:achim.halmschlag@bezreg-koeln.nrw.de)<<mailto:achim.halmschlag@bezreg-koeln.nrw.de>>

[Schmuckband der Bezirksregierung. Dargestellt ist der Rhein sowie der
Schriftzug brk.nrw]<<https://www.bezreg-koeln.nrw.de/>>

<https://www.bezreg-koeln.nrw.de/>

<https://www.facebook.com/BezirksregierungKoeln>

<https://www.instagram.com/bezregkoeln/>

<https://www.linkedin.com/company/bezirksregierung-koeln>

[Logo von Facebook]<<https://www.facebook.com/BezirksregierungKoeln>>

[Logo von Instagram] <<https://www.instagram.com/bezregkoeln/>> [Logo von

Linked In] <<https://www.linkedin.com/company/bezirksregierung-koeln>>

Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter:

<https://www.bezreg-koeln.nrw.de/datenschutzhinweise>

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Jan Kechel [#358348]

<j.kechel.fs82myxmb6@fragdenstaat.de<<mailto:j.kechel.fs82myxmb6@fragdenstaat.de>>

Gesendet: Mittwoch, 4. Februar 2026 17:07

An: poststelle <poststelle@bezreg-koeln.nrw.de<<mailto:poststelle@bezreg-koeln.nrw.de>>>

Betreff: AW: Ihre Anfrage gem. UIG vom 20.01.2026 (Ihr Zeichen 358348)
[#358348]

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Klarstellung. Sie benennen damit exakt das
verfassungsrechtliche Problem.

1. Carbon-Removal-Kosten sind KEINE abstrakten "Kosten- und
Haushaltsfragen"

Die Carbon-Removal-Kosten sind die Beseitigungskosten für einen physischen Umweltschaden (CO₂-Anreicherung der Atmosphäre gemäß § 3 Abs. 4 BImSchG). Sie sind:

- * Konkret bezifferbar (500-1.000 €/t)
- * Verursacheradäquat zurechenbar (1t CO₂ = 1t entfernen)
- * Verfassungsrechtlich geboten (BVerfG 1 BvR 2656/18)

Diese Beseitigungskosten fallen an als lokale Verbindlichkeiten der Steuerzahler in Ihrem Regierungsbezirk an, nicht als abstrakte bundesweite Klimafolgekosten.

2. § 5 BImSchG: "Erhebliche Nachteile" umfassen Beseitigungskosten

Wenn § 5 BImSchG verlangt, dass Genehmigungen "keine erheblichen Nachteile" verursachen dürfen, dann muss das die Beseitigungspflicht für den verursachten Schaden einschließen. Andernfalls wird der Schaden verfassungswidrig auf künftige Generationen verschoben (BVerfG 1 BvR 2656/18).

3. Die Zuständigkeitsfrage

Sie erklären, Carbon-Removal-Kosten seien "nicht in Ihrem Zuständigkeitsbereich". Dann frage ich Sie:

Wer ist zuständig für die Ausweisung dieser Verbindlichkeiten?

Das Land Baden-Württemberg?

Der Bund?

Das Finanzministerium?

Die UVP-Behörde?

Wenn niemand zuständig ist, dann liegt eine verfassungswidrige Regelungslücke vor. Denn die Haushaltsgrundsätze (§§ 7, 11, 17 BHO/LHO) verlangen die Ausweisung aller absehbaren Verbindlichkeiten.

4. Konkrete Fragen an Sie

Bitte teilen Sie mir mit:

Wer ist nach Ihrer Auffassung für die Ausweisung der Carbon-Removal-Kosten zuständig?

Wo werden diese Milliarden Euro ausgewiesen?

Auf welcher Rechtsgrundlage dürfen Sie eine Genehmigung erteilen, die konkrete, bezifferbare Verbindlichkeiten verursacht, ohne diese auszuweisen?

5. Die verfassungsrechtliche Konsequenz

Wenn Sie sagen "nicht unsere Zuständigkeit" und niemand sonst die Kosten ausweist, dann ist das eine Lastenverschiebung auf künftige Generationen, die das BVerfG in seinem Klimaschutz-Urteil (1 BvR 2656/18) als verfassungswidrig bezeichnet hat.

Ich erhoffe mir von Ihnen eine substantiierte Antwort auf die Zuständigkeitsfrage.

Alternative:

Fügen Sie Ihrer Genehmigung für das GuD einen Passus hinzu, der dem Betreiber die sofortige Investition für CDR (Carbon-Dioxide-Removal) für jede emittierte Tonne CO₂ nachweislich und nachverfolgbar an entsprechende Carbon-Removal-Projekte zum Zeitpunkt der Emission überweist und lückenlos dokumentiert wann, wie und wo die Tonne CO₂ wieder entnommen wurde.

Die Carbon-Removal-Kosten sind die Beseitigungskosten für einen physischen Umweltschaden (CO₂-Anreicherung der Atmosphäre gemäß § 3 Abs. 4 BImSchG).

Damit wäre Ihrer Verantwortung vermutlich auch genüge getan. Der Markt kann dann selber entscheiden ob diese GuDs tatsächlich eingesetzt werden sollen oder nicht.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Jan Kechel

Anfragenr: 358348

Antwort an:

j.kechel.fs82myxmb6@fragdenstaat.de<mailto:j.kechel.fs82myxmb6@fragdenstaat.de>

Laden Sie große Dateien zu dieser Anfrage hier hoch:

<https://fragdenstaat.de/anfrage/358348/upload/aad4e711837e9b0b9d9ef3653d910139e7466e62/>

Postanschrift

Jan Kechel

Auenstr, 16

88356, Ostrach

--

Rechtshinweis: Diese E-Mail wurde über den Webservice fragdenstaat.de versendet. Antworten werden ggf. im Auftrag der Antragstellenden auf dem Internet-Portal veröffentlicht.

Falls Sie Fragen dazu haben oder eine Idee, was für eine Anfrage bei Ihnen im Haus notwendig wäre, besuchen Sie:

<https://fragdenstaat.de/fuer-behoerden/>

Von: Jan Kechel

An: "Halmschlag, Achim" <achim.halmschlag@bezreg-koeln.nrw.de>

Datum: 12. Februar 2026 12:45

Via: E-Mail

URL: <https://fragdenstaat.de/a/358348#nachricht-1089018>

Betreff: AW: Ihre Anfrage gem. UIG vom 20.01.2026 (Ihr Zeichen 358348) [#358348]

Anhänge:

- co2-entnahme-zusammenfassung.pdf
-

Sehr geehrter Herr Halmschlag,

wie sie mir bereits mitgeteilt haben sind Sie der Auffassung "Ich hatte Ihnen bereits mitgeteilt, dass diese nicht zum Prüfprogramm der Genehmigungserteilung nach dem § 6 BImSchG gehören."

Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt hatte, sehe ich Carbon-Dioxide-Removal als verfassungsrechtlich und naturgesetzlich gegebene Folge Ihrer Genehmigung an:

Genehmigungen dürfen keine erheblichen Nachteile verursachen - Genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten, dass keine erheblichen Nachteile für die Allgemeinheit hervorgerufen werden können (§ 5 Abs. 1 BImSchG), Abs. 2 besagt, dass Vorsorge getroffen werden muss (§ 5 Abs. 2 BImSchG).

Insbesondere WEIL der Gesetzgeber bisher keine andere Regelung für diese Kosten getroffen hat, sind diese Bestandteil ihrer Genehmigung.

Carbon-Dioxide-Removal-Kosten sind erhebliche lokale Nachteile – sie erzeugen konkrete Verbindlichkeiten bei Steuerzahlern im Zuständigkeitsbereich der Genehmigungsbehörde, nicht diffuse globale Klimafolgen wie im KSG, TEHG oder BEHG behandelt.

Ich hoffe doch sehr, dass Ihnen die Folgen bewusst sind. Hiermit habe ich Ihnen zusätzliche 1:1 zuordenbare Kosten unter Ihrer Zuständigkeit mitgeteilt.

Bitte setzen Sie sich persönlich für den Schutz des Klimas, die Zukunft unserer Kinder und die Wirtschaftlichkeit unserer Region ein. Holen Sie sich bei Zweifeln gutachterlichen Rat zu dem Klimafolgen eines GuDs ein, und entscheiden Sie fundiert und evidenzbasiert ohne die Folgekosten einfach zu ignorieren.

Diese "Don't Look Up" Mentalität, die Sie hoffentlich NICHT vertreten, ist einfach nur peinlich und höchst verwerflich. "Ich hätte es wissen können, wenn ich es hätte wissen wollen" wurde schon einmal in der Geschichte jemandem als Ausrede angedichtet.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Kechel

Anhänge:

- co2-entnahme-zusammenfassung.pdf

Anfragenr: 358348

Antwort an: j.kechel.fs82myxmb6@fragdenstaat.de

Laden Sie große Dateien zu dieser Anfrage hier hoch:

<https://fragdenstaat.de/anfrage/358348/upload/aad4e711837e9b0b9d9ef3653d910139e7466e62/>

Postanschrift

Jan Kechel

Auenstr, 16

88356, Ostrach

--

Rechtshinweis: Diese E-Mail wurde über den Webservice fragdenstaat.de versendet. Antworten werden ggf. im Auftrag der Antragstellenden auf dem Internet-Portal veröffentlicht.

Falls Sie Fragen dazu haben oder eine Idee, was für eine Anfrage bei Ihnen im Haus notwendig wäre, besuchen Sie:

<https://fragdenstaat.de/fuer-behoerden/>